

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5395/2540

สำนักงาน คณะกรรมการ การ ประถม
ศึกษา แห่งชาติ

โจทก์

นาย กำจัด เกลี้ยง จันทร กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 420, มาตรา 448

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2524 มาตรา ข้อ 22, มาตรา
ข้อ 23, มาตรา ข้อ 42(4)

หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ คือต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียดของพัสดุที่เสนอขึ้นไป และคัดเลือกพัสดุซึ่งเสนอขึ้นไปนั้นให้ถูกต้องตรงกับที่กำหนดไว้ การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตรวจคุณลักษณะของสมุดตัวอย่างที่ร้านพัฒนาพานิชเสนอขายแต่เพียงใช้มือจับและตาดูเท่านั้น แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะไม่มีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของเนื้อในของสมุดที่ต้องตรวจคุณลักษณะก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับการ แต่งตั้ง มอบหมายให้เป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคาจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ชวนขวยดำเนินการศึกษางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่เพียงแต่ตรวจคุณลักษณะเนื้อใน ของสมุดโดยการจับด้วยมือและดูด้วยตาเท่านั้นยังไม่เพียงพอและเมื่อปรากฏว่าสมุดที่ร้าน พ. เสนอขายไม่ใช่ขนาดตามที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจึงถือว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่

3 เป็นเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ จำเลยที่ 4 เป็นหัวหน้าแผนกพัสดุ และเป็นผู้เห็นชอบให้ซื้อสมุดที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เสนอมา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2524 ข้อ 22 ได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ไว้ ว่าก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีนอจากการซื้อที่ดินตามข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ (1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและตามข้อ 42(4) กำหนดว่า เมื่อได้ดำเนินการไปแล้วได้ผลประการใดให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้ เมื่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อ แต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบคุณลักษณะของกระดาษที่จัดซื้อ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์เช่นกัน จำเลยที่ 5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดจำเลยที่ 6 ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด จำเลยที่ 7 รองผู้ว่าราชการจังหวัด และจำเลยที่ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่เพียงแต่เสนอความเห็นตามลำดับชั้นว่าควรจัดซื้อพัสดุหรือไม่ โดยไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะเนื้อหาของสมุดดังกล่าว การที่จำเลยที่ 8 เป็นผู้อนุมัติให้จัดซื้อ ซึ่งหากไม่มีการเสนอความเห็นตามขั้นตอนจากคณะกรรมการรับซองคณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับพัสดุแล้ว จำเลยที่ 8 ก็ไม่อาจสั่งการจัดซื้อได้ เพราะไม่ผ่านขั้นตอนในการจัดซื้อตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนจำเลยที่ 7 เมื่อจำเลยที่ 8 อนุมัติให้จัดซื้อเพียงแต่ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายในฐานะผู้ซื้อเท่านั้นเอง ดังนี้ จำเลยที่ 5 ถึงที่ 8 จึงไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จำเลยที่ 4 เป็นหัวหน้าแผนกพัสดุมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณลักษณะของสมุดที่จัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2524 ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นที่จะ

ต้องซื้อหรือจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและตามข้อ 42(4) ให้คณะกรรมการเปิดซองหรือกรรมการจัดซื้อเสนอความเห็นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนั้นเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุจึงมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณลักษณะของ สมุดที่จัดซื้อ จำเลยที่ 3 ที่ 4 จะอ้างว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นหาได้ไม่ เมื่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 กระทำให้โจทก์เสียหายจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินค่าเสียหายดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 3 ทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นวันทำละเมิด จำเลยที่ 5 ที่ 6 เป็นผู้เสนอความเห็นตามที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 เสนอผ่านมาเท่านั้น ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณลักษณะของกระดาษ และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วไม่ได้ประมาทเลินเล่อแต่ประการใด จึงไม่เป็นการละเมิด แม้สัญญาซื้อขายฉบับพิพาทไม่ได้ระบุรายละเอียดคุณลักษณะของกระดาษที่จัดซื้อว่ามีขนาด 60 แกรม อาจเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องผู้ขายไม่ได้เมื่อปรากฏว่าจำเลยผู้ทำสัญญาได้ระบุไว้ในสัญญาไว้แล้วว่า ผู้ขายยอมรับว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้ขายที่จำเลยที่ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้จัดซื้อแล้ว ดังนี้ จำเลยผู้ทำสัญญาซื้อขาย ฉบับพิพาทจึงไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ เพราะทำตามคำสั่งอนุมัติของจำเลยที่ 8 แล้ว การที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ไม่รายงานการที่ผู้ขายนำสมุดไปส่งตามสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่าง ๆ ล่าช้าอันเป็นการผิดสัญญาทำให้จังหวัดไม่ได้ปรับผู้ขายนั้น แม้ตามสัญญาซื้อขายจะระบุให้ผู้ขายนำสมุดไปส่งมอบ ณ ที่ทำการการประถมศึกษาประจำอำเภอต่าง ๆ แต่เมื่อปรากฏว่ามีข้อขัดข้องคือทางแผนกศึกษานิเทศไม่ได้กำหนดว่าอำเภอใดจะได้จำนวนกี่เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับสมุดดินสอก็ไม่ได้แต่งตั้ง การที่ จำเลยที่ 3 ตรวจรับสมุด ณ ที่ทำการประถมศึกษาจังหวัดเพราะเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการรับมอบสมุดไว้แทนอำเภอต่าง ๆ ซึ่งต่อมาทางอำเภอต่าง ๆ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ จังหวัดได้ส่งสำนวนการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งให้สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติโจทก์โดย

เลขานุการกรมโจทก์รับไว้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2529 ทางสำนักงานเลขานุการกรม
ส่งเรื่องทั้งหมดไปให้งานนิติการโจทก์ เพื่อทำการตรวจสอบงานนิติการรับเมื่อวันที่
ที่ 16 กันยายน 2529 งานนิติการได้สรุปสำนวนและเสนอความเห็นมายัง รอง
เลขาธิการโจทก์เมื่อเดือนตุลาคม 2529 นอกจากนี้ยังได้ ขอทราบราคากระดาษว่า
ต่างกันอย่างไร ต่อมาได้ส่งเรื่องไป กรมบัญชีกลางเพื่อทราบค่าเสียหาย ในที่สุดได้
เสนอเรื่อง ไปยังเลขาธิการโจทก์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 ดังนี้ เมื่อสำนวนการ
สอบสวนมาถึงสำนักงานโจทก์ครั้งแรก ไม่ได้นำเสนอ เลขาธิการโจทก์ในทันทีเพราะ
มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอีกมากมาย แต่เพิ่งเสนอเป็นครั้งแรกในวันที่ 19
พฤษภาคม 2530 เมื่อนับถึงวันฟ้องไม่เกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
มีนายสมชัย วุฑฒิปรีชา เป็นเลขาธิการผู้แทนโจทก์นายสมชัยมอบอำนาจให้นาย
สัมฤทธิ์ ลำเจียก รองเลขาธิการรับผิดชอบปฏิบัติราชการของงานนิติการ มีอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการในการดำเนินคดีแพ่ง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็น
ข้าราชการของโจทก์สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจำเลย
ที่ 7 รับราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจำเลยที่ 8 รับ
ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับมอบอำนาจจากโจทก์
ให้มีอำนาจดำเนินการแทนโจทก์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับ
ผิดชอบราชการในจังหวัดและอำเภอเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2524 โจทก์ได้จัดสรรเงิน
งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นปีงบประมาณ 2524 ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน
1,828,848 บาท เพื่อจัดซื้อสมุดและดินสอแจกนักเรียนยากจนในโรงเรียนประถม

ศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ซื้อสมุดและดินสอตามลักษณะที่กำหนด ต่อมาวันที่ 19 มิถุนายน 2524 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ได้ร่วมกันทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 8 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนตามชนิดและขนาดดังกล่าวโดยวิธีประกวดราคาและขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคารวม 9 คน กับขอให้จังหวัดประกาศเรียกประกวดราคา จำเลยที่ 8 ได้อนุมัติให้ดำเนินการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการรับซองประกวดราคา คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา ประกอบด้วยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายประนม ศรีเจริญ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับออกประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเรียกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเขียนสำหรับแจกเด็กนักเรียนโดยมีข้อกำหนดสำคัญดังกล่าวข้างต้นโดยให้ผู้ยื่นซองประกวดราคายื่นใบเสนอราคาพร้อมหลักฐานและตัวอย่างสิ่งของต่อคณะกรรมการรับซอง ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2524 มีผู้ยื่นซองประกวดราคา 3 ราย โดยผู้ยื่นซองประกวดราคาทั้ง 3 รายได้มอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งสมุดตัวอย่างให้คณะกรรมการรับซองประกวดราคา คณะกรรมการรับซองรับเอกสารทั้งหมดและมอบให้คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในใบแจ้งการประกวดราคาหรือไม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อจำเลยที่ 8 สั่งการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2524 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กล่าวคือ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ตรวจดูให้ดีว่า เนื้อกระดาษในสมุดตัวอย่างที่ร้านพัฒนาพานิชโดยนายสืบ โนมทอง แบนมาพร้อมซองประกวดราคานั้นมีคุณลักษณะใช้กระดาษฟอกขาว ชนิด 60 แกรม ตามที่ระบุไว้ในประกาศหรือไม่ และด้วยความประมาทเลินเล่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันตรวจรับสมุดตัวอย่างของร้านพัฒนาพานิชไว้และเนื่องจากร้านพัฒนาพานิชเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,687,495.99 บาท จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเสนอความเห็นควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องเขียนจากร้านพัฒนาพานิชพร้อม

เอกสารทั้งหมด ผ่านจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เพื่อเสนอต่อจำเลยที่ 8 อนุมัติ และในวันเดียวกันจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เมื่อได้รับความเห็นและเอกสารจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วร่วมกันทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 8 ว่าควรอนุมัติให้จัดซื้อสมุดและดินสอจากร้านพัฒนาพานิช โดยไม่ตรวจดูให้ดีว่าเนื้อในกระดาษสมุดตัวอย่างที่ร้านพัฒนาพานิชแนบมานั้นมีคุณลักษณะใช้กระดาษฟอกขาว ชนิด 60 แกรม หรือไม่และจำเลยที่ 8 เมื่อได้รับความเห็นและเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเช่นกัน โดยไม่ตรวจดูให้ดีว่าเนื้อในกระดาษสมุดตัวอย่างที่ร้านพัฒนาพานิชแนบมานั้นมีคุณลักษณะใช้กระดาษฟอกขาว ชนิด 60 แกรม หรือไม่ จำเลยที่ 8 ได้อนุมัติให้จัดซื้อสมุดและดินสอจากร้านพัฒนาพานิช ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2524 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อกล่าวคือ จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันจัดทำสัญญาซื้อขายเครื่องเขียนประเภท สมุดและดินสอ ดำ ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ซื้อ กับนายสืบ โฉมทอง ร้านพัฒนาพานิชผู้ขาย โดยสัญญาระบุว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายเครื่องเขียนประเภทสมุดและดินสอ สมุด ชนิด 20 แผ่น 601,927 เล่ม สมุดชนิด 40 แผ่น 210,672 เล่ม และดินสอดำ เอช บี 481,542 แท่งจำนวน 3 รายการ ราคารวม 1,687,495.99 บาท โดยไม่ระบุข้อความรายละเอียดของคุณลักษณะเนื้อในกระดาษสมุดที่ต้องการซื้อและไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายตามข้อ 5 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 จัดทำสัญญาซื้อขายบกพร่องเสนอจำเลยที่ 8 เพื่อลงนามในฐานะผู้ซื้อซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ 7 ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแทนจำเลยที่ 8 โดยจำเลยที่ 7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ตรวจดูให้ดีว่าสัญญาซื้อขายบกพร่องและด้วยความประมาท

เส้นเลือดของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 เป็นเหตุให้ต่อมาร้านพัฒนาพานิชส่งสมุดชนิด 20 แผ่น และ 40 แผ่น ตามตัวอย่างที่มอบให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเนื้อในสมุดใช้กระดาษ ฟอกขาวชนิด 42.8 แกรม แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจแล้วเห็นว่าสมุดที่ส่งมอบตรงตามตัวอย่างที่ผู้ขายมอบให้จึงรับไว้ แล้ว จำเลยที่ 6 อนุมัติให้จ่ายเงินค่าสมุดและดินสอแก่นายสืบเจ้าของร้านพัฒนาพานิชและ นายสืบได้รับเงินไปจากสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเส้นเลือดของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และเนื่องจากงบประมาณที่โจทก์จัดสรรให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อ สมุดและดินสอยังมีเงินเหลือจ่าย จำนวน 132,352.01 บาท จำเลยที่ 5 ทำบันทึกใน นามสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจำเลยที่ 8 ขอซื้อสมุด ชนิด 20 แผ่น จำนวน 85,328 เล่ม โดยวิธีพิเศษและขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 6 คน คือ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 3 คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 คน ซึ่งจำเลยที่ 8 อนุมัติ ต่อมาวันที่ 26 กันยายน 2524 คณะกรรมการจัดซื้อโดย วิธีพิเศษเรียกนายสืบเจ้าของร้านพัฒนาพานิชมาตกลงขอซื้อสมุดชนิด 20 แผ่น จำนวน 85,328 เล่ม ในราคาเล่มละ 1.41 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 120,312.48 บาท โดยนายสืบตกลงว่าจะจัดส่งสมุดจำนวนดังกล่าวให้แก่จังหวัดถึงสำนักงานการ ประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอตามแต่จังหวัดจะจัดสรรภายในเวลา 60 วัน นับแต่วัน ทำสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป โดยไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มเติมและให้ถือเอาสมุดตัวอย่างที่ นายสืบมอบให้แก่คณะกรรมการรับซองประกวดราคาในคราวซื้อสมุดครั้งแรกเป็น สมุดที่ตกลงซื้อขายกัน ทั้ง ๆ ที่สมุดตัวอย่างดังกล่าวเนื้อในสมุดใช้กระดาษฟอกขาว ชนิด 42.8 แกรม ไม่ใช่ 60 แกรม ตามที่กำหนดและคณะกรรมการจัดซื้อมอบบันทึก การตกลงให้แก่จำเลยที่ 3 โดยไม่ทำรายงานและความเห็นให้ถูกต้องตามระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ได้ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเส้นเลือด โดยร่วมกันทำบันทึกเสนอ

จำเลยที่ 8 ว่าควรอนุมัติซื้อสมุดจากนายสืบและจำเลยที่ 8 ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ไม่มีอำนาจและหน้าที่ เพราะคณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษยังไม่ได้ทำรายงานความเห็นให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ทำบันทึกขออนุมัติซื้อซื้อสมุดดังกล่าวโดยไม่ตรวจดูให้ดีว่า เนื้อใน กระดาษสมุดตัวอย่างที่นายสืบเจ้าของร้านพัฒนาพานิชมอบให้มีคุณลักษณะใช้ กระดาษฟอกขาวชนิด 60 แกรมตามที่โจทก์ต้องการจะซื้อหรือไม่ แต่ด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ได้ร่วมกันทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 8 ว่าควรอนุมัติซื้อสมุดจากนายสืบ และจำเลยที่ 7 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายในฐานะ ผู้ซื้อกับนายสืบเจ้าของร้านพัฒนาพานิชผู้ขาย และตามสัญญา ข้อ 3. ระบุว่า ผู้ขาย สัญญาจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอต่าง ๆ ตามที่จังหวัดกำหนดภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2524 และตามสัญญา ข้อ 8 และข้อ 9 ระบุว่า หากผู้ขายผิดสัญญาและผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผู้ ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับ มอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายนำสิ่งของมาส่งให้แก่ ผู้ซื้อจนครบถ้วน ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 นายสืบนำสมุด 20 แผ่น จำนวน 85,328 เล่ม ไปส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับ ซึ่งผิดจากที่ระบุไว้ในสัญญาและจำเลยที่ 3 แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปทำการตรวจรับสมุดที่ โกดังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมอบสมุดตัวอย่างที่ นายสืบมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อใช้เปรียบเทียบกับสมุดที่จะตรวจ รับ โดยจำเลยที่ 3 เปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งมอบของโดยผลการโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดตรวจรับสมุดชนิด 20 แผ่น จำนวน 85,328 เล่ม แต่เนื้อในใช้กระดาษฟอกขาว ชนิด 42.8 แกรมจากนายสืบ จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาท เลินเล่อ กล่าวคือ จำเลยที่ 3 ทำบันทึกเสนอจำเลยที่ 6 ผ่านจำเลยที่ 4 และที่ 5 ว่า

นายสืบได้ส่งของให้คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้วเห็นควรเบิกเงินให้แก่ผู้ขายได้จำนวน 120,312.48 บาท ซึ่งจำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้ความเห็นต่อท้ายบันทึกว่า ควรอนุมัติให้เบิกได้ จำเลยที่ 6 สั่งอนุมัติให้จ่ายเงินค่าสมุดแก่นายสืบ ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นนายสืบยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามสัญญา โดยยังไม่ได้นำสมุดไปส่งให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่าง ๆ ตามที่จังหวัดกำหนดซึ่งการส่งมอบของล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ขายจะต้องถูกปรับตามสัญญาแต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ไม่รายงานการผิดสัญญาและการส่งมอบของล่าช้ากว่ากำหนดของผู้ขายไปยังจำเลยที่ 7 และที่ 8 เพื่อให้ดำเนินการปรับผู้ขายตามสัญญา ทำให้จังหวัดไม่ได้ดำเนินการปรับผู้ขายตามสัญญา และโจทก์ได้รับความเสียหาย การที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย คือต้องเสียเงินซื้อสมุดคุณภาพต่ำในราคาสูง ดังนั้นค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 รวมค่าเสียหายที่โจทก์ซื้อสมุดในการจัดซื้อครั้งแรก โดยวิธีประกวดราคาทั้งสิ้น 321,842.25 บาทค่าเสียหายดังกล่าวนี้จำเลยทั้งแปดต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ให้โจทก์และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2524 ซึ่งเป็นวันเปิดซองประกวดราคาอันเป็นวันเริ่มต้นกระทำละเมิดจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2530 รวมเวลา 6 ปี 1 เดือน 27 วัน รวมเป็นเงินดอกเบี้ย 148,651.31 บาท รวมค่าเสียหายและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 470,494.56 บาท ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ต้องซื้อสมุด 20 แผ่น แพงไป 27,591.67 บาท ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบและโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2530 รวมเป็นเวลา 5 ปี 11 เดือน 20 วัน รวมเป็นเงินดอกเบี้ยทั้งสิ้น 12,359.56 บาท รวมค่าเสียหายและดอกเบี้ยแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 39,951.23 บาท นอกจากนี้การที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่รายงานให้

จังหวัดทราบเพื่อปรับผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาส่งสมุดไปยังสำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอตามที่จังหวัดกำหนดล่าช้า ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้
ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายนำสิ่งของส่งมาให้แก่ผู้
ซื้ออย่างครบถ้วน ฉะนั้นผู้ขายจะต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่จังหวัด เนื่องจากส่งมอบ
สมุดให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่าง ๆ ล่าช้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,927.26
บาท ซึ่งจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2524 จนถึงวันที่ 18
กันยายน 2530 รวมเป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน 22 วันรวมเป็นเงินดอกเบี้ย 2,583.12
บาท รวมค่าปรับและดอกเบี้ย 8,510.38 บาท รวมค่าเสียหายและดอกเบี้ยจากการซื้อ
สมุดทั้งสองครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น 518,956.17 บาท โจทก์รู้ถึงการละเมิดของจำเลยทั้ง
แปด และรู้ตัวผู้ที่จะฟ้องคดีใช้ค่าเสียหายทดแทนในวันที่ 13 ตุลาคม 2529 ขอให้บังคับ
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 470,494.56 บาท แก่โจทก์ ให้
จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 39,951.23
บาท และ 8,510.38 บาท แก่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ร่วมกันชำระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 321,843.25 บาท แก่โจทก์ นับตั้งแต่วันฟ้องจนถึง
วันชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ร่วมกันเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปีในต้นเงิน 27,591.67 บาท และ 5,927.26 บาท แก่โจทก์ นับตั้งแต่วันฟ้องจนถึง
วันชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดีหลายประการ และต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ
กล่าวคือ โจทก์ได้รับการร้องเรียนแล้วมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้ต้องรับผิดชอบในคดีนี้ คณะกรรมการสอบสวน
ดำเนินการสรุปสำนวนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2529 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งรายงานให้โจทก์เมื่อวันที่ 10

กันยายน 2529 โจทก์ทราบหรือควรจะทราบตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบละเมิดต่อโจทก์
อย่างช้าวันที่ 17 กันยายน 2529 แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530
คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 6 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 7 และที่ 8 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชดใช้เงินค่าเสียหาย จำนวน
321,843.25 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2524 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้ไม่
เกิน 148,651.31 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 5 ถึงที่ 8

โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่
4 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอร่วมกันว่า เมื่อ
พ.ศ. 2524 โจทก์จัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 1,828,848 บาท ให้สำนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผ่านทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดซื้อ

สมุดและดินสอตามคุณลักษณะที่กำหนดแจกนักเรียนยากจนในโรงเรียนประถม ศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นส่วนราชการ ของโจทก์การจัดซื้อครั้งแรกโดยวิธีการประกวดราคาจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกอีก 1 คน เป็นคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาปรากฏว่าร้านพัฒนาพานิชของนายสืบ โนมทอง ชนะการประกวดราคาจำเลยที่ 1 ที่ 2 เสนอความเห็นควรพิจารณาจัดซื้อ จากร้านพัฒนาพานิชผ่านจำเลยที่ 3 เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ จำเลยที่ 4 หัวหน้าแผนก พสดุจำเลยที่ 5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจำเลยที่ 6 ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจำเลยที่ 8 ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วอนุมัติให้จัดซื้อ จำเลยที่ 7 รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขาย ร้านพัฒนาพานิชได้ส่งของครบ ถ้วน เนื่องจากมีเงินเหลือจำนวน 132,352.01 บาท จำเลยที่ 3 เสนอผ่านจำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และจำเลยที่ 8 อนุมัติให้จัดซื้อสมุดโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดซื้อ ติดต่อร้านพัฒนาพานิชมาตกลงซื้อโดยถือเอาสมุดที่จัดซื้อครั้งแรกเป็นตัวอย่าง จำเลยที่ 3 ทำบันทึกผ่านจำเลยที่ 4 ที่ 5 ว่าควรจัดซื้อจากร้านพัฒนาพานิชจำเลยที่ 8 อนุมัติโดยจำเลยที่ 7 ลงนามในสัญญาซื้อขายร้านพัฒนาพานิชได้ส่งสมุดให้ครบถ้วน ตามสมุดตัวอย่างที่ซื้อในครั้งแรก ต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าในการจัดซื้อสมุดและดินสอทั้งสองครั้งมี การทุจริต สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ตรวจสอบเห็นว่ามีมูลจึงแจ้งให้ โจทก์ทราบ โจทก์มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งคณะกรรมการ สอบสวนหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ทำละเมิดต่อโจทก์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ร่วมกันทำละเมิด ต่อโจทก์หรือไม่ ซึ่งศาลเห็นควรวินิจฉัยในการจัดซื้อครั้งแรกก่อน โจทก์มีนาย จำเนียร คงคุ้มนิติกรสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็น

คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่งเบิกความว่า หน้าทีของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุตามเอกสารหมาย จ.68 หน้า 14 ข้อ 42 คือต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียดของพัสดุที่เสนอขึ้นไปและคัดเลือกพัสดุซึ่งเสนอขึ้นไปนั้นให้ถูกต้องตรงกับที่กำหนดไว้และจากการที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเปิดซองประกวดราคานั้นได้ความแต่เพียงว่าใช้มือจับดูสินค้าที่ถูกลงเสนอขึ้นไป และเปรียบเทียบกับที่เคยซื้อในคราวก่อนแล้วจึงเห็นว่าใช้ได้แล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 เสนอให้ซื้อพัสดุจากร้านพัฒนาพานิช แล้วศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตรวจสอบคุณลักษณะของสมุดตัวอย่างที่ร้านพัฒนาพานิชเสนอขายแต่เพียงใช้มือจับและตาดูเท่านั้น ดังนั้นแม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะไม่มีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของเนื้อในของสมุดว่าเป็นกระดาษฟอกขาวขนาด 60 แกรม หมายความว่าอย่างไรแต่เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคาจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยสอบถามจากร้านขายสมุดหนังสือหรือจากพาณิชย์จังหวัดหรืออุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้ แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ชวนชววยดำเนินการศึกษางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ประการใดเพียงแต่ตรวจสอบคุณลักษณะเนื้อในของสมุดโดยการจับด้วยมือและดูด้วยตาเท่านั้นยังไม่เพียงพอเมื่อปรากฏว่าสมุดที่ร้านพัฒนาพานิชเสนอขายมีขนาด 42.8 แกรม ไม่ใช่ขนาด 60 แกรม ตามที่กำหนดไว้ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งนายกำธร สติรกุลพยานโจทก์เบิกความว่า กระดาษขนาด 42.8 แกรม บางกว่าขนาด 60 แกรม นายสมชัยเบิกความว่า เมื่อเนื้อในกระดาษบางหากเขียนด้วยปากกาน้ำหมึกจะซึมและถ้าเขียนผิดแล้วลบจะทำให้กระดาษขาดได้คุณภาพของกระดาษจากร้านพัฒนาพานิชจึงด้อยกว่าที่โจทก์กำหนดไว้ จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

สำหรับจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ จำเลยที่ 4 เป็นหัวหน้าแผนกพัสดุ และเป็นผู้เห็นชอบให้ซื้อสมุดที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เสนอนั้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2524 ข้อ 22 ได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุไว้ว่า ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีนอจากการซื้อที่ดินตามข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดังต่อไปนี้ (1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และตามข้อ 42(4) กำหนดว่า เมื่อได้ดำเนินการไปแล้วได้ผลประการใด ให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้ จะเห็นได้ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อ การที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบคุณลักษณะของกระดาษที่จัดซื้อ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์เช่นกัน

ส่วนจำเลยที่ 5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยที่ 6 ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยที่ 7 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และจำเลยที่ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่เพียงแต่เสนอความเห็นตามลำดับชั้นว่าควรจัดซื้อพัสดุดังกล่าวหรือไม่ โดยไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะเนื้อในของสมุด จำเลยที่ 8 เป็นผู้อนุมัติให้จัดซื้อซึ่งตามคำเบิกความของนายสมชัยได้ความว่าหากไม่มีการเสนอความเห็นตามขั้นตอนจากคณะกรรมการรับซอง คณะกรรมการเปิดซองและตรวจรับพัสดุแล้ว จำเลยที่ 8 ก็ไม่อาจสั่งการจัดซื้อได้เพราะไม่ผ่านขั้นตอนในการจัดซื้อตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนจำเลยที่ 7 เมื่อจำเลยที่ 8 อนุมัติให้จัดซื้อเพียงแต่ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายในฐานะผู้ซื้อเท่านั้นเอง จำเลยที่ 5 ถึงที่ 8 ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายแต่ประการใดจึงถือไม่ได้ว่ากระทำละเมิดต่อโจทก์

สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษนั้นโจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ทำบันทึกเสนอผ่าน
จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 และจำเลยที่ 8 เป็นผู้อนุมัติให้ซื้อสมุดไม้ได้คุณลักษณะขนาด 60
แกรม เป็นเหตุให้โจทก์ซื้อสมุดแพงไป 27,591.67 บาท จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ต้องร่วม
กันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินดัง
กล่าวนับแต่วันทำละเมิด เห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จำเลยที่ 4 เป็น
หัวหน้าแผนกพัสดุมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณลักษณะของสมุดที่จัดซื้อตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2524 ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือ
จ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและตามข้อ 42(4) ให้คณะกรรมการเปิด
ซองหรือกรรมการจัดซื้อเสนอความเห็นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนั้น เจ้าหน้าที่
แผนกพัสดุจึงมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณลักษณะของสมุดที่จัดซื้อ จำเลยที่
3 ที่ 4 จะอ้างว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นหาได้ไม่ เมื่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 กระทำให้โจทก์
เสียหายจึงต้องรับผิดชอบเป็นเงิน 27,591.67 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ของ
เงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 3 ทำบันทึกเสนอ
จำเลยที่ 4 เป็นวันทำละเมิด ส่วนจำเลยที่ 5 ที่ 6 เป็นผู้เสนอความเห็นตามที่จำเลยที่
3 ที่ 4 เสนอผ่านมาเท่านั้น ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณลักษณะของ
กระดาษได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วไม่ได้ประมาณเลินเล่อแต่ประการใด
จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อไปมีว่าสัญญาซื้อขายเอกสาร
หมาย จ.93 ไม่ได้ระบุรายละเอียดคุณลักษณะของกระดาษที่จัดซื้อว่ามีขนาด 60
แกรม เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องผู้ขายไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า
แม้สัญญาซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.93 จะไม่มีรายละเอียดว่าคุณลักษณะเนื้อใน
ของกระดาษมีขนาด 60 แกรม ก็ตามแต่จำเลยได้ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2 ว่า ผู้ขาย
ยอมรับว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามตัวอย่าง

ซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้ขายที่จำเลยที่ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติให้จัดซื้อแล้ว จำเลยจึงไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์เพราะทำตามคำสั่งอนุมัติของจำเลยที่ 8 แล้ว

โจทก์ฎีกาประการสุดท้ายว่า จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ไม่รายงานการที่ผู้ขายนำสมุดไปส่งตามสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอต่าง ๆ ละช้าอันเป็นการผิดสัญญาทำให้จังหวัดไม่ได้รับผู้ขายเป็นละเมิดต่อโจทก์นั้น เห็นว่าแม้ตามสัญญาซื้อขายจะระบุให้ผู้ขายนำสมุดไปส่งมอบ ณ ที่ทำการการประถมศึกษาประจำอำเภอต่าง ๆ แต่เมื่อปรากฏในทางนำสืบของฝ่ายจำเลยว่ามีข้อขัดข้องคือทางแผนกศึกษานิเทศก์ไม่ได้กำหนดว่าอำเภอใดจะได้จำนวนกี่เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับสมุดดินสอก็ไม่ได้แต่งตั้ง การที่จำเลยที่ 3 ตรวจรับสมุด ณ ที่ทำการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยที่ 3 เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการรับมอบสมุดไว้แทนอำเภอต่าง ๆ ซึ่งต่อมาทางอำเภอต่าง ๆ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยที่ 1 อ้างเหตุว่า โจทก์ได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งคณะกรรมการหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสอบสวนแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบหนังสือถึงสำนักงานโจทก์ลงสารบรรณรับเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2529 เจ้าหน้าที่เสนอรองเลขาธิการโจทก์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 ถือว่าโจทก์ได้รับทราบผู้ที่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งในวันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530 เกิน 1 ปี คดีขาดอายุความแล้ว โจทก์มีนายสัมฤทธิ์ ลำเจียกอดีตรองเลขาธิการโจทก์เบิกความว่า ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งสำนวนการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งให้โจทก์โดยเลขานุการกรมโจทก์รับไว้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2529 ทางสำนักงานเลขานุการกรมส่งเรื่องทั้งหมดไปให้งานนิติการโจทก์

เพื่อทำการตรวจสอบงานนิติการรับเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529งานนิติการได้สรุปสำนวนและเสนอความเห็นมายังพยานเมื่อเดือนตุลาคม2529 นอกจากนี้ยังได้ขอทราบราคากระดาษขนาด 60 แกรม กับกระดาษขนาด 42.8 แกรมว่าต่างกันอย่างไร จากจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาได้ส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อทราบค่าเสียหายในที่สุดได้เสนอเรื่องไปยังนายสมชัย วุฒิปรีชา เลขาธิการโจทก์โจทก์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อสำนวนการสอบสวนมาถึงสำนักงานโจทก์ครั้งแรก ไม่ได้นำเสนอเลขาธิการโจทก์ในทันทีเพราะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอีกมากมายเพื่อเสนอเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 นับถึงวันฟ้องไม่เกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 321,843.25 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม2524 เป็นต้นไปจนกว่าชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นแต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 148,651.31 บาท และให้จำเลยที่ 3 ที่ 4ร่วมกันชำระเงินจำนวน 27,591.67 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้นแต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 12,359.56 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมปอง เสนเนียม-จรัญ หัตถกรรม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ